

广西百色右江区人民政府
Gvangjsih Bwzswz Yougyangh Gih Yinzminz Cwngfuj Monzhoh

请输入搜索内容 搜索

右江区龙川镇东门林场田东分场林木采伐区“11•6”一般物体打击事故调查报告

2025-02-20 18:30 来源：百色市右江区安全生产和应急管理委员会办公室

【字体：大 中 小】

2024年11月6日下午15时许，位于右江区龙川镇意尤村七濑屯的自治区国有东门林场田东分场林木采伐区（以下简称伐区）进行伐木作业中物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失83.05万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，右江区人民政府批准成立了由区应急局牵头，市公安局、区林业局、区人社局、区总工会和龙川镇人民政府等相关单位派人组成右江区龙川镇东门林场田东分场林木采伐区“11·6”一般物体打击事（以下简称事故调查组），并邀请右江区纪委监察委介入事故调查。由于事故调查涉及的环节和取证的内容较多，调查工作未能在规定的期限内完调查组依法向区人民政府申请办理延期手续。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、视频分析、调阅资料和询问谈话等方式事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了防范措施建议。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.广西壮族自治区国有东门林场（以下简称东门林场）。

东门林场创建于1965年，是自治区林业局直属大型国有林场，为公益二类正处级事业单位。林场内设机关科室10个、二层单位24个、全资参股合资企业8个（控股1家），现有职工1200多人。林场办理有营业执照，成立日期：1991年8月30日，注册资本：壹仟肆佰捌拾肆万壹仟元整，民所有制，法定代表人：叶*仪，住所：扶绥县东门镇，经营范围：林木、树苗、果树种植、甘蔗种植、林业科研合作、项目研发，甘蔗销售，进生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，育苗基质及苗木包装物的生产及销售：林木采伐，木材、木制品、其他林副加工及销销售自产的木材、锯材、种子、苗木、花卉、水果及其加工产品，木片、旋切单板、板方材、胶合板加工、销售（限分支机构经营）。

东门林场下设的田东分场是为开展场外造林而设立的二层经营单位，成立日期：2014年1月20日，负责人：覃*波，现有职工22人，经营管护要分布在百色市的右江区、田阳区、靖西市、田东县、凌云县、德保县、那坡县和河池市的巴马县、环江县、南丹县等县（市、区）。本次发生事属于田东分场的管护范围，按照东门林场的规定，场外营林分场负责做好伐区管理等任务，组织落实安全生产管理工作。

2.南宁市东营美志木业有限公司（以下简称东营美志公司）。

东营美志公司办理有营业执照，成立日期：2007年8月13日，注册资本：贰仟伍佰万元整，公司类型：有限责任公司（自然人独资），法定周*明，住所：南宁市吴圩镇吴圩社区美志坡，经营范围：加工、销售（旋切机捌台）旋切单板、板方材、木制家具、原木、胶合板（凭许可证在经营，具体项目以审批部门批准的为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家后方可经营，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（二）相关人员情况

1.韦*文，事故死者，伐木工，男，壮族，1975年8月出生，百色市右江区龙川镇人。砍伐之初来到伐区做伐木工，职责是将桉木伐倒，断断一段时间后离开。事故发生前，韦*文找到伐区管理人员黄*醒得知还需要伐木工，经廖*强同意后，2024年10月31日再次到伐区做伐木工，双方未何书面合同或协议，劳动报酬按照伐倒桉木计量7元/m^3，韦*文和黄*光两人平分。

2.黄*光，伐木工，男，壮族，1969年3月出生，百色市右江区龙川镇人。经韦*文告诉得知伐区还需要伐木工，便和韦*文一起到伐区做工，一个砍伐班组。

3.黄*醒，伐区管理人员，男，壮族，1974年5月出生，南宁市江南区吴圩镇人。黄*醒系东营美志公司辞职员工，经周*明介绍，廖*强雇佣其理人员，负责安排装车、机械设备油料管理、砍伐安排等，固定工资5000元/月。

4.廖*强，伐区采伐组织实施者，男，汉族，1975年8月出生，南宁市江南区江西镇人。在该伐区中，廖*强负责采伐许可证办理，组织砍伐工建工棚、雇佣人工、购买采伐机械设备、砍伐、装车、运输和销售等。

5.周*明，东营美志公司董事长、法定代表人和实际经营管理决策人，男，汉族，1980年8月出生，南宁市西乡塘区人。

（三）伐区桉树造林背景

2004年5月16日，龙川镇意尤村七濑屯村民小组（甲方）与田阳县泽润农林开发有限责任公司（乙方）签订《林地承包合同书》，承包期限2004年5月16日至2044年5月16日止，合同约定：甲方将本屯集体拉六至平老（地名）适宜种植林木的荒山坡地使用权，采取以山换电的方式承包给方可自行投资开发造林，也可引进外资或合资开发造林和其它合法用途。

2005年1月16日，东门林场与田阳县泽润农林开发有限责任公司（现更名为百色市泽润农林开发有限责任公司）签订《联合造林协议书》，桉树，合同面积为3766亩，联营期限自2005年1月16日起至2035年1月16日止，联营利润分成方式为七三分成（即东门林场占利润70%，百色市泽润有限责任公司占利润的30%）。

截至2023年，桉树树龄已达10余年，结合联营期限和造林规划，为利于培育下一代林，东门林场通过广西林控互联网平台拍卖右江区龙川镇赖屯约2660亩桉树活立木，2023年11月7日，东营美志公司通过竞拍取得该桉树活立木标的，之后双方签订《林木销售合同》。

（四）相关合同或协议情况

1.《林木销售合同》。

2023年11月13日，东门林场（甲方）与东营美志公司（乙方）签订《林木销售合同》，合同主要内容为：甲方将意尤村七濑屯约2660亩桉树方式整体打包销售给乙方，林木款为2368万元整，履约保证金为709.2万元，林木采伐期限为从成交之日起至 2024年 9月 10日止，如逾期经甲方同采伐，合同还约定双方的安全生产职责。

2.廖*强与东营美志公司之间的协议。

廖*强长期从事桉木生意且与东营美志公司有业务往来，2023年10月，廖*强关注到东门林场的意尤村七濑屯桉木在广西林控平台挂拍，经现看后，廖*强决定竞拍此标的桉木，因资金不足，于是联系东营美志公司主要负责人周*明商议借钱事宜，双方协商后签订如下协议：

（1）《桉原木金融协议》。2023年10月25日，周*明（甲方）与廖*强（乙方）签订《桉原木金融协议》，协议约定：甲方向乙方提供借款，用于东门林场在右江区龙川镇意尤村七濑屯标的款项，甲方共借资2000万元给乙方，其中1500万元用于支付竞标费用和林木款（通过东营美志公付），按月利率1%收取利息；另外500万元用于预购优质桉原木，不计利息，作为回报，乙方在该伐区采伐的所有桉原木让价（降价）20元/m^3全东营美志公司。

（2）《委托投标协议书》。2023年11月4日，廖*强（甲方）和东营美志公司（乙方）签订《委托投标协议书》，协议约定：甲方以乙方的名西林控移动端平台进行竞标操作，以乙方的名义与东门林场联系、对接砍伐等所有经营性业务，成功中标后，标的桉树的所有权归甲方所有，标的益盈亏、生产过程的安全责任均由甲方负责；乙方接受甲方委托，协助办理投标文件签署事项，乙方负责根据中标的要求向招标人签署各项开展活的合同、代付中标款项、代伐履约保证金等与发标方的业务往来资金。

（五）关于伐区安全管理问题

关于该伐区安全生产主体责任的问题，分析如下：

1.伐区桉树所有权。按照东门林场和东营美志公司签订的《林木销售合同》约定，东营美志公司支付林木款后享有该伐区桉树的所有权，伐、管理和销售等支配权利。虽然东营美志公司和廖*强约定，东营美志公司同意廖*强以公司名义开展竞标和对接砍伐等所有经营性业务，标的（的所有权归廖*强所有，标的（dì）经营的收益盈亏、生产过程的安全责任均由廖寿强负责，但这仅是东营美志公司和廖*强双方之间的内部合作约不影响东营美志公司是合法有效的《林木销售合同》乙方。

2.采伐分工情况。伐区采伐包括竞标、中标、签订合同、支付林木款、办证、组织砍伐（含搭建工棚、招聘工人、砍伐、检尺、装车和运输等一系列过程，在这些环节中，东营美志公司负责合同签订和支付林木款等工作，廖*强负责竞标、办证、组织砍伐和销售等工作，双方在该伐区工，互为合作。

3.采伐获利分配。在该伐区中，东营美志公司通过提供资金支持以1500万元按月利率1%收取利息和收购伐区的所有桉原木让价（降价）20元利，双方在该伐区中各有付出，均有获利。

综上所述，东营美志公司是《林木销售合同》乙方，享有该伐区桉树的所有权，在采伐作业中，实际实施采伐主体与合同签订主体不一致时效的合同签订主体仍是承担安全生产责任的主体，因此，东营美志公司是承担该伐区采伐作业安全生产责任的主体。

（六）采伐许可证办理情况

2023年12月25日，东门林场田东分场和东营美志公司分别出具授权委托书，均委托廖*强全权办理该伐区的采伐许可证，之后廖*强分批申请许可证，发生事故区域是意尤15林班1-1小班，该区域的采伐许可证情况为，编号：45100204240308006，采伐类型：主伐，采伐方式：皆伐，采11.13公顷（9739株），采伐蓄积3166立方米（出材量2711立方米），采伐期限：2024年3月11日至2024年12月31日。

二、事故经过、救援情况、信息报告、善后处理及救援评估

（一）事故经过

11月6日早上，韦*文和黄*光各自骑摩托车从家里出发来到所要砍伐的山头后，按照黄*醒当天砍伐安排，7时许，两人相隔距离约100米各自油锯伐桉树，油锯为个人自带，中午约13时许两人回家吃午饭。

14时许两人再次从家里出发，下午砍伐地点距离上午砍伐位置约2.4公里的伐区道路上方半山腰（如图1），14时20分许，两人相距约100米各用油锯伐桉树作业，下午风力较大，韦*文说风有点大，就从上往下砍，然后让黄*光去右侧，韦*文在左侧，15时20分许，黄*光听到从韦*文砍伐传来油锯的声音，不像锯树时加油门声音时大时小，而是停止伐树后油锯平稳的怠速声音，黄*光随即大声叫韦*文几声不见回应，于是黄*光立即走过去查看情况，来到韦*文砍伐的位置，看到韦*文倒在地上，头部被一棵桉树的树干中段压住，呼叫无反应，鼻子和耳朵出血，黄*光立即压住韦*文的头部移出来。

（二）救援情况

因黄*光把手机放在家中充电无法打电话，立即跑下来到路边骑摩托车赶回家，半路碰到一辆装运木头的车辆，黄*光上前跟司机说明情况欲用，司机让黄*光去工棚找民工借手机，黄*光继续骑摩托车来到工棚，见到一个民工在工棚，上前说明事故情况并让民工打电话给工地管理人员分，该民工打电话给工地管理人员黄*醒，16时20分许，黄*光回到家后告诉韦*文儿子韦*发生事故情况，韦*立即拨打120和110电话，然后和母亲



图 1 两人砍伐位置

人前往事故现场，之后10余位村民相续赶到现场共援，17时54分，龙川镇卫生院医务人员到达现场施救分，百色市中医医院120救护车到达现场，18时40分，府和龙川派出所出警人员到达现场，18时45分，经医救无效后宣告死亡。

（三）信息报告

11月6日当天发生事故后，事故相关信息报告及情况如下：

15: 20，发生事故。

15: 30，黄*光第一时间来到事故现场。

15: 55，黄*光来到工棚并让一名工人使用手机诉工地管理人员黄*醒。

16: 20，黄*光回到家中，并告诉韦*文家属发况。

16: 25，七濑屯组长黄*刚打电话告诉廖*强发生事故情况。

16: 27，廖*强（其本人因车祸养伤无法前来）打电话交待黄*醒全程配合做好善后事宜。

16: 28，韦*拨打120。

16: 47，韦*拨打110。

16: 55，龙川派出所电话报告龙川镇人民政府事故情况。

17: 54，龙川镇卫生院医务人员到达现场施救。

18:35，百色市中医医院120救护车到达现场。

18:40，龙川镇政府和派出所人员到达现场。

20: 51，龙川镇人民政府形成书面通过网络传输向区委办和区政府办报告事故信息，同时报送区应急局。

21: 10，区应急局电话向区委办、区政府办和市应急局报告事故信息。

21: 40，区应急局形成书面向区委办、区政府办和市应急局进一步报告事故信息。

11月7日8: 20，区应急局会同区林业局、龙川镇政府和龙川派出所等部门并联系东门林场田东分场一同前往事故现场，核实了解事故情况，处理工作。

（四）善后处理

事故发生后，廖*强与死者家属对接沟通协商处理善后事宜，廖*强转账3万元给家属用于丧葬费用，同时向保险公司申请并获得理赔，保险家属80.05万元，韦*文遗体于11月7日入土安葬。

（五）救援评估

事故发生后，现场工人第一时间开展自救，家属拨打120和110，并组织人员到现场开展救援。接到事故信息后，属地政府、公安、应急等部场开展应急处置并指导善后工作，核实事故情况，同时督促采伐相关方认真履行安全生产主体责任，切实采取措施，防止次生事故，妥善处理善后。

事故调查组认为，相关单位和部门及时赶赴现场，及时上报事故信息，督促指导善后工作，现场处置得当。

三、事故伤亡及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）有关规定统计，核定事故造成直接经济损失83.05中：人身死亡赔款80.05万元，丧葬费3万元。

四、相关部门安全生产履职情况

（一）龙川镇人民政府

事故发生地点属右江区龙川镇辖区，经调阅龙川镇人民政府有关安全生产工作的台账材料，镇党委、政府明确了镇领导班子的分工，落实了和人员负责安全生产管理工作，在2024年的安全生产工作中认真执行上级关于安全生产工作的部署，每季度召开安全生产工作会议，定期对辖区相域开展安全生产检查，会议有签到、检查有记录、开展工作有照片，基本履行安全生产工作职责。但该镇疏于对辖区林木采伐作业的安全管理，未区开展安全检查。

（二）右江区林业局

右江区林业局是林木采伐行业的主管部门，该局依法对该伐区签发了《林木采伐许可证》《右江区伐区木材采伐运输安全生产承诺书》和《管理责任书》，经调查，右江区林业局虽然曾到该伐区开展防火宣传和安全检查，但无检查记录和图片，未能有效督促伐区落实安全生产主体责任。

五、事故调查相关情况

事故调查组对相关人员进行笔录，收集事故相关资料，查询事故当天天气情况，并对事故现场进行勘查。

（一）天气情况

11月6日事故发生当天，事发地点天气状况为多云，17度到27度，无雨。

（二）120出诊记录

百色市中医医院和龙川镇卫生院提供的120出诊记录显示，论断韦锦文死亡原因为重型颅脑损伤。

（三）公安部门调查意见

百色市公安局龙川派出所提供的《出警情况说明》证实，经过现场勘查、法医现场检验，排除刑事案件的可能性。

（四）现场勘查情况

伐区开有一条林区道路，路面宽约3至5 米，向上通往伐区作业面，往下通至山脚与七濑屯屯级公路相连，发生事故地点位于伐区的半山腰，位于道路上方约30米的山坡斜坡面，山坡地形陡峭，现场周围皆是杂草丛木，现场地面有多棵砍伐倒地尚未打枝锯截的桉树，桉树斜坡面倒向（经测量，涉事桉树树墩直径42厘米，树干中段直径30厘米（如图3-1和3-1），树墩旁边地上遗留有血迹，涉事桉树旁边地面草丛中遗留有一个油锯事桉树树墩横向4米有一棵杂木（以下称为迎门树），杂木部分树枝被折断，树干上部和下部有刮擦掉皮痕迹，现场未见其他遗留物。



图 3-1 测量树墩直径



图 3-2 测量树干中段直径

六、事故原因分析

（一）直接原因

韦*文安全意识淡薄，自我防护意识差，对作业周边环境存在的危险因素预判不足，违章伐木作业，原因分析如下:

1.未按规定穿戴劳动防护用品。事故发生前，韦*文未按规定佩戴安全帽伐木作业，桉树倒下砸到头部，加重了事故造成的后果。

2.韦锦文违章作业。一是为了提高伐木效率，韦*文和黄*光两人间隔约100米独自使用油锯伐木作业，违反伐木作业相关规定，现场作业安障；**二是**韦*文伐倒桉木的方向为斜坡面倒向，没有按照顺坡倒向的要求，控制树木伐倒方向；**三是**伐木前韦*文忽视周围存在“迎门树”的危险因素，“迎门树”及开安全通道的情况下，导致倒下的桉树砸到“迎门树”，发生碰撞后桉树受力弹起侧滑将站在侧边的韦*文压倒致死。

（二）间接原因

1. 东营美志公司。

没有履行伐区的安全生产主体责任，忽视对伐区的安全管理。**一是**未建立完善伐区安全生产规章制度和各岗位安全操作规程；**二是**未开展安训，仅是依赖砍伐之初在伐区现场由田东分场人员简单口头培训，培训学时和内容未达到要求，韦*文和黄*光两人进入伐区作业前未经安全教育培

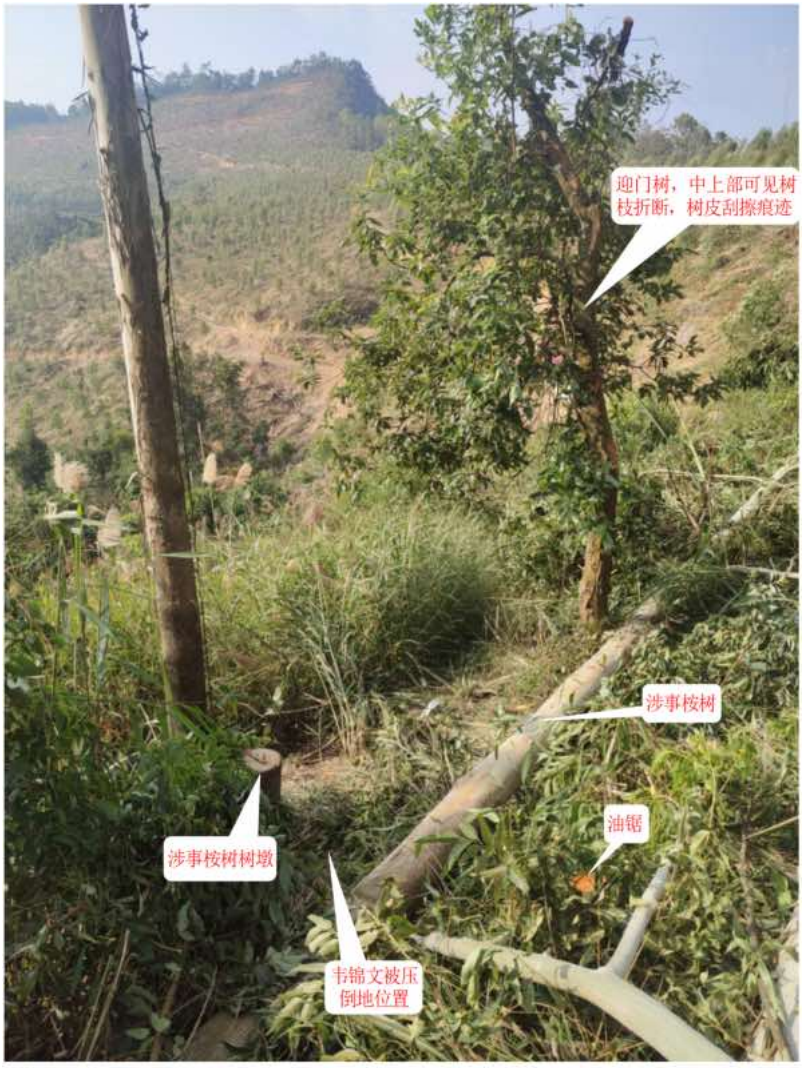


图 2 事故现场情况

现场安全管理缺失，采伐期间公司仅安排人员在木进行木材检尺，山上伐区未安排有管理人员，将采理工作全部推给廖寿强自行负责，对伐区安全生产不管；**四是**未履行《林木销售合同》约定的安全管理

2.廖*强。

作为伐区采伐组织实施者，现场安全管理缺查并监督教育伐木工韦*文佩戴安全帽，韦*文独自伐木、未伐除“迎门树”及开安全通道等违章作业现并制止，砍伐作业现场安全管理不到位。

七、其它问题

东门林场作为该伐区桉木的卖方，通过平台无须承担伐区采伐作业的安全管理职责，但是《林同》约定有东门林场田东分场的安全职责，所谓言必果，既然合同有约定，双方都应该履行。经调查场田东分场未能有效监督东营美志公司落实合同约生产管理职责，主要体现为：东营美志公司所雇用的有资质的劳务公司派遣的员工，伐木工韦*文和黄*光未教育培训就上岗作业，工人违章作业，采伐期间未安排现场安全管理等问题。

八、事故性质认定

经调查认定，右江区龙川镇东门林场田东分伐区“11·6”一般物体打击事故是一起采伐主体企安全生产管理职责，现场安全管理缺失，工人违章致的生产安全责任事故。

九、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，对相关责任人员和单位提出如下处理建议。

（一）免予追究责任人员（1人）

韦*文，伐木工，安全意识淡薄，自我防护意识差，对作业周边环境存在的危险因素预判不足，违章伐木作业，对事故发生负有直接责任，鉴故中已死亡，建议不再追究责任。

（二）对有关人员的处理建议（2人）

1.周*明，东营美志公司董事长、法定代表人和实际经营管理决策人，对公司安全生产工作全面负责，未安排公司对伐区进行安全管理，致使管理缺失，安全教育培训不到位，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议由右江区应急管理局依法给罚。

2.廖*强，伐区采伐组织实施者，未加强对砍伐作业现场的管理，对于伐木工人违章伐木行为未检查发现并制止，现场安全管理缺失，对事故管理责任，建议由右江区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对有关单位的处理建议（2家）

1.东营美志公司。

没有履行伐区的安全生产主体责任，忽视对伐区的安全管理，未建立完善伐区安全生产规章制度和各岗位安全操作规程，未按规定开展安训，现场安全管理缺失，未组织开展安全检查和隐患排查，未履行《林木销售合同》的安全管理约定，上述行为违反《中华人民共和国安全生产法第一款、第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条、四十六条第一款以及《广西壮族自治区安全生产条例年修订）第十五条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议由右江区应急管理局依法给予行政处罚。

2.东门林场田东分场。

东门林场虽然无须承担伐区采伐作业的安全管理职责，但是其下属田东分场履行合同约定的安全管理不到位，未能有效督促东营美志公司落定的安全生产管理职责，建议由东门林场按照单位内部管理规定对田东分场及相关人员进行处理，并将处理结果按规定报送右江区应急管理局备案。

（四）其它处理建议

鉴于龙川镇人民政府和区林业局对林木采伐作业领域安全生产工作重视不够，安全管理存在疏漏，为吸取事故教训，强化安全管理责任，建两部门向右江区人民政府作深刻书面检查，并报送右江区安全生产和应急管理委员会办公室备案。

十、防范措施建议

为深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任和有关部门安全监管责任，举一反三，防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）加强伐区管理。伐区采伐相关企业要切实抓好安全生产工作，坚决执行安全生产有关法律法规，建立安全生产责任体系，健全并严格规章制度和安全操作规程，明确各岗位的安全生产职责，加强安全教育培训，提高从业人员的安全意识、操作技能和自我保护意识，使从业人员知所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，加强现场安全管理，检查督促工人在伐木、打枝、造材、集材、装车、运输等作业中守操作要求，杜绝违章行为，全面彻底排查和治理安全隐患，防范事故发生。

（二）落实行业监管。林业主管部门要从思想上高度重视，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主批、谁发证、谁负责”的要求，切实履行业监管职责，对我区林木采伐行业开展安全检查，加大执法力度，对发现的隐患责令立即整改，不能立即限期整改，拒不整改或整改不到位的要依法处理，对整改情况全程进行跟踪落实，并采取相应措施，防止类似事故再次发生。

（三）强化属地管理。各乡（镇）街道要吸取事故教训，坚守安全生产“红线”，切实落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，深入宣全生产知识，用事故案例教育群众，增强全民安全意识，有效防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各部门网站 | 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号